

RECURSO CÍVEL Nº 5080422-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MONICA TEIXEIRA DE NOVAIS (AUTOR)

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDM-PST - DIFERENÇA NO PAGAMENTO PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOBRADO EQUIVALENTE A JORNADA DE 20 HORAS - JURISPRUDENCIA DA TNU FAVORAVEL A TESE - RESSALVADO ENTENDIMENTO DA RELATORIA - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5080422-62.2024.4.02.5101

510015379055 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5080422-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MONICA TEIXEIRA DE NOVAIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Pleiteia a Autora o pagamento da Gratificação de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDM-PST, integrante de seus proventos de aposentadoria, com base no dobro do valor do ponto da gratificação, prevista para a jornada de vinte horas, bem como atrasados dos últimos 5 anos até a correta inclusão em folha mensal de pagamento, com juros de mora, correção monetária e custas.

O juízo de origem **julgou procedente o pedido.**

Inconformada, a União apresentou recurso inominado objetivando a reforma da sentença.

Este é o relatório. Decido

VOTO

No que toca ao mérito, cumpre essa Turma Recursal analisar se os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei n. 9.436/97, possuem direito à gratificação em relação as duas

jornadas de 20 (vinte) horas semanais, quando, em verdade existe, na própria lei, disciplina específica para uma e outra.

A GDM-PST - Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho é devida **aos cargos exclusivos de médicos da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho** e foi instituída pela Lei nº 12.702/2012, decorrente da conversão da MP 568, de 2012, **em substituição a GDPTS**, até então paga a esses servidores. Os § 1º e § 2º do art. 39 da dita lei dispuseram sobre a transição entre tais gratificações, para fins de efeitos sobre aposentadoria e ciclo de avaliação de desempenho, de modo que a forma, critérios e procedimentos estabelecidos para as avaliações de desempenho individual e institucional da 1ª gratificação extinta deveriam ser mantidos até a edição de ato que regulamentasse critérios e procedimentos específicos para a nova gratificação.

De acordo com o estabelecido na Tabela IX da Lei, o médico, cuja jornada é de 20 horas semanais, recebe atualmente de GDM-PST no valor R\$ 30,86, enquanto o médico que optou pela jornada de 40 horas, o ponto é de R\$ 36,44.

Nesse sentido, observa-se que o valor pago pela dupla jornada de 20 horas **não guarda proporcionalidade com a quantia paga por uma única jornada de 20 horas**. Destarte, o Autor pleiteia que sua gratificação seja paga no mesmo valor de 20 horas porém, levando em consideração as 40 horas de trabalho exercidas quando na ativa, em que pese haver menção expressa do valor a ser pago por uma jornada e outra, ao fundamento de que não haveria justificativa para tamanha disparidade de valoração do mesmo trabalho.

A doutrina administrativista aponta que gratificações correspondem a um pagamento realizado em favor do servidor em decorrência de atividades anormais em que realiza o seu serviço. Portanto, seu pagamento depende do exercício de uma atividade específica determinada por lei.

Diante desse quadro, em tese, é possível que a Administração estabeleça valores distintos a serem pagos a título de gratificação, desde que se estabeleça parâmetros objetivos para tanto. O referido entendimento pode ser depreendido a partir da discussão concernente à paridade entre servidores inativos e ativos que percebiam a gratificação GDATA - Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa, quando do julgamento do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, editou a Súmula Vinculante nº 20, *in verbis*:

"A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos".

Nesse sentido, a própria lei estabelece uma gradação dos percentuais da gratificação conforme algumas **metas a serem atingidas pela servidor**:

*Art. 39. Ficam instituídas as seguintes **Gratificações de Desempenho de Atividades Médicas devidas**, exclusivamente, aos servidores ocupantes do cargo de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Médico-Profissional Técnico Superior, Médico-Área, Médico Marítimo e Médico Cirurgião, quando em efetivo exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no órgão ou entidade de lotação, dos Planos de Cargos e Carreiras e Quadro de Pessoal arrolados abaixo:*

*IX - Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - **GDM-PST**, de que trata a **Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006**;*

§ 2º As Gratificações de Desempenho de Atividade Médica de que trata o caput serão atribuídas em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional, na forma, critérios e procedimentos estabelecidos para as gratificações de desempenho que os servidores de que trata o caput percebiam na data de publicação desta Lei, inclusive para fins de incorporação dela aos proventos de aposentadoria e às pensões, até que seja editado ato que regulamente os critérios e procedimentos específicos para as referidas gratificações.

§ 3º As gratificações de desempenho de que trata o caput serão pagas observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes, padrões e jornada de trabalho, ao valor estabelecido no Anexo XLV desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.

§ 4º A pontuação máxima das gratificações de desempenho a que se refere o caput será assim distribuída:

I - até 20 (vinte) pontos em decorrência dos resultados da avaliação de desempenho individual; e

II - até 80 (oitenta) pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho institucional.

Extraí-se da norma que, o pagamento da GDM-PST, **deverá se basear no desempenho do servidor e do órgão em que se encontra lotado, tomando como referência o valor da pontuação estabelecido no Anexo XLV da Lei em comento.**

No que toca aos subsídios, **os médicos que optaram pela jornada de 40 horas recebem vencimento equivalente ao dobro daquele previsto para a jornada de 20 horas**, conforme tabelas anexas à Lei nº 12.702/2012 e isto porque pressupõe-se, justamente, que trabalham o dobro de horas.

No caso da gratificação de desempenho, ela é uma rubrica ÚNICA paga por um desempenho ÚNICO do servidor, dentro de sua jornada de trabalho ÚNICA, seja ela de 20 horas, 40 horas ou mesmo 60 horas (caso isso fosse possível).

O raciocínio empregado para a gratificação de desempenho não é o mesmo empregado para o vencimento posto que este remunera o próprio trabalho que, por ter jornada dobrada na opção de 40 horas, deve ser também remunerado em dobro.

No caso da gratificação de desempenho, não há como "cindir" o desempenho do autor em "vários desempenhos" distintos conforme a jornada, pois ele é avaliado por seu desempenho único ao longo de toda a jornada que corresponde, em verdade, a um período de trabalho único.

A mudança no valor da hora-base, sendo, inclusive, maior para a jornada de 40 horas é estipulada seguindo a ordem de ideias de que esta jornada é mais penosa por ser mais longa e, daí, o servidor que consegue manter um desempenho melhor mesmo dentro desta jornada maior merece ser perceber uma gratificação de desempenho maior. Isso não lhe autoriza perceber 2 gratificações por uma mesma jornada, pois, repita-se, ela é única! Não há como cindir as performances para perceber duas gratificações até porque, como o desempenho é único para um mesmo trabalho, a avaliação também é uma só. Não há sequer fundamento legal!

Ao fim é ao cabo, o TRF da 2ª Região a respeito da matéria tem entendimento que *"A pretensão autoral de perceber esta vantagem em dobro em face de jornada dupla de trabalho (20 + 20 horas) acarretaria a atribuição de pontuação entre 60 pontos mínimos e 200 pontos máximos, **pontuação que excederia os limites legais acima mencionados (cujo máximo é de 100 pontos)**. Daí porque, a pretensão de pagamento da gratificação dobrada não merece acolhimento."*

Prossegue, ainda, explicando que *"Não se aplica à hipótese dos autos a Lei 8.216/91, que em seu art. 4, § 3º, permite o pagamento "duplicado" do adicional por tempo de serviço para aqueles que exercem jornada de 40 horas semanais, pois, neste caso (adicional por tempo de serviço), a legislação expressamente permite a extensão, ao dispor que o referido adicional "será calculado sobre os vencimentos." Diferentemente, repise-se, o cálculo da GDPTS, não está relacionado ao vencimento do servidor, nem à jornada de trabalho, **mas sim ao desempenho individual e institucional.**"*

Finalmente pontua que *"Não desconhece o fato de existirem, no âmbito do egrégio STJ, decisões favoráveis à interpretação pretendida pelos autores (Resp nº 200201044108, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe17/11/2008; AgRg no REsp nº 1531566, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 21/02/2017). Porém, nada obstante o posicionamento daquela Corte Superior, deve-se perceber que o acolhimento da tese da ora apelante implicaria em criação vantagem financeira sem respaldo legal, **indo de encontro à Súmula Vinculante n. 37** que estabelece que **"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"**."*

Acontece que, a TNU, na sessão de outubro de 2023, nos autos do PUIL 5091346-40.2021.4.02.5101/RJ, adotou posicionamento diverso do supra explicado:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDM-PST). QUESTÃO CONSISTENTE NA POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO, PELO MÉDICO QUE OPTOU POR JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, NA FORMA DAS LEIS N. 9.436/1997 E 12.702/2012, DE RECEBIMENTO DO PONTO DA GDM-PST, RELATIVO À SEGUNDA JORNADA DE TRABALHO (20 HORAS), NO MESMO VALOR PAGO NA PRIMEIRA JORNADA (20 HORAS). ACÓRDÃO RECORRIDO (8ª TRRJ) E PARADIGMA (2ª TRDF) QUE DERAM SOLUÇÕES JURÍDICAS DIFERENTES À MESMA QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CONHECIMENTO DO INCIDENTE. PREVALÊNCIA DO JULGADO RECORRIDO (8ª TRRJ). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA NA DIFERENCIAÇÃO FEITA NOS ANEXOS DA LEI 12.702/2012, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA GDM-PST, ENTRE MÉDICOS OPTANTES DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 20 HORAS E DE 40 HORAS. VENCIMENTOS BÁSICOS DOS MÉDICOS QUE OPTARAM PELA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS QUE CORRESPONDEM EXATAMENTE AO DOBRO DAQUELES ATRIBUÍDOS AOS MÉDICOS QUE TRABALHAM 20 HORAS. DEVIDO O RECEBIMENTO DA GDM-PST NA MESMA PROPORÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DE PODERES OU À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES DAS 1ª E 2ª TURMAS DO STJ QUE AMPARAM O ACÓRDÃO RECORRIDO (8ª TRRJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE JURÍDICA: NO CASO DE OPÇÃO LEGAL PELA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA)

HORAS SEMANAIS, A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDM-PST), DE QUE TRATA A LEI Nº 12.702/2012, DEVE CORRESPONDER AO DOBRO DA ESTIPULADA PARA A JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, OBSERVADOS O MESMO CARGO, CLASSE E PADRÃO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5091346-40.2021.4.02.5101, LEANDRO GONSALVES FERREIRA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 19/09/2023.)

Embora esta Relatoria não concorde com as razões de decidir deste julgado da TNU posto que foge à lógica explanada no voto, em homenagem à uniformização jurisprudencial, passa a adotá-la.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.** Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5080422-62.2024.4.02.5101

510015379054 .V2